

1501396-86.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante, negou que estivesse traficando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1501396-86.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 5 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

GABRIEL CAMPOS LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de maio de 2022, por volta das 18h00, na Rua Alcides Monte, nº 80, Erasmo Chrispim, nesta cidade e comarca, envolvendo o adolescente Henzzen Ruan Tertuliano Ramos, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, dezessete porções de maconha e quarenta e cinco porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, abordaram o réu e o adolescente porque os viram entregando algo a um motociclista que se evadiu. Em revista pessoal, localizaram com o réu a quantia de R\$ 394,00 e três porções de cocaína e com o adolescente as demais porções de drogas e R\$ 100,00.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 42/44), notificado e citado o réu (fls. 109), pela defensora foi apresentada resposta à acusação (fls. 123/127), sendo recebida a denúncia (fls. 180/182).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 140/141), ao passo que a Defesa, em essência, pediu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal (fls. 145/156).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas são bastantes para a condenação.

A materialidade delitativa vem estampada nos laudos de constatação provisória (fls.

15/17) e de exame químico-toxicológico de (fls. 112/114) que resultaram positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, resultou certa a autoria, bem como a destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como conduta social e os antecedentes do agente.

Cedido que a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, conquanto, por si só, não seja suficiente para reconhecer o tráfico, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejam os.

O réu, quando da lavratura do flagrante, negou que estivesse traficando drogas.

Disse que estava descendo a rua quando foi abordado por guardas municipais que encontraram em seu poder a quantia de R\$ 200,00, dinheiro proveniente da venda de uma corrente de prata para seu amigo Henzzen, mas que não tinha drogas em seu poder.

Em juízo, alegou que não tendo dinheiro para comprar drogas das quais é viciado foi a uma biqueira a fim de vender uma corrente de prata. Assim, vendeu para Henzzen a corrente por R\$ 200,00, mas antes de fazer a entrega foram ambos abordados pelos guardas.

Versão fantasiosa, sequer confortada pelo depoimento do adolescente na fase policial, esbarra no depoimento seguro dos guardas municipais que relataram que, durante patrulhamento em local conhecido ponto de venda de drogas, viram dois indivíduos entregando algo ao condutor de uma motocicleta. Em revista pessoal, com Henzzen havia R\$ 100,00 e quarenta e duas porções de cocaína e dezessete porções de maconha; e com Gabriel, R\$ 394,00 e três porções de cocaína, confessando os indivíduos a prática do tráfico.

O GM Zarantonello esclareceu que fizeram a abordagem porque viram dois indivíduos juntos, um entregando alguma coisa para o condutor de uma motocicleta que, por sua vez, entregou algo para o outro indivíduo. Encontraram dinheiro e drogas com ambos e o adolescente falou que ficava com a maior parte da droga para servir os usuários e o réu se encarregava do recebimento. Disse que o réu já era conhecido porque fora preso recentemente na mesma biqueira.

O GM Carneiro confirmou que apenas o réu e o adolescente foram abordados na biqueira e ambos assumiram que estavam no tráfico, trabalhando juntos, alegando dificuldades financeiras.

Diante de tal quadro, de se prestigiar a versão dos guardas, não elidida por prova alguma, máxime relevando que o réu e o adolescente já foram presos no mesmo local e circunstâncias dois meses atrás, traficando drogas.

Ademais, soa incrível que guardas municipais tivessem inventado que viram o réu junto com um adolescente vendendo drogas para terceiros, apreenderam as drogas e significativo valor em dinheiro, incriminando dois infelizes frequentadores da biqueira somente porque não conseguiram prender o verdadeiro traficante.

Doutra vertente, a par de não haver prova alguma, mostra-se deveras desarrazoado admitir que o réu apenas tivesse ido à biqueira para vender uma corrente de prata para o traficante e dele receber R\$ 200,00 sem que tivesse entregado a peça.

De se assentar, outrossim, que o réu, quando adolescente, respondeu por ato infracional similar a tráfico de drogas no mesmo bairro, admitindo o comércio espúrio e cumprindo medida sócio-educativa; e no mês anterior havia sido preso no mesmo local vendendo drogas, sendo posto em liberdade na audiência de custódia.

Por fim, ao atuar conjuntamente com o adolescente no tráfico de drogas, incide a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

Reconhecidas a autoria e a materialidade, passo à fixação da pena.

Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº

11.343/06, são favoráveis ao réu, uma vez que, a despeito de envolvimento noutro crime similar cujo processo está tramitando, é primário, e a quantidade de drogas indica o comércio em pequena escala, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria, por ausentes circunstâncias modificadoras, vez que a atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada. Considerando a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente, majoro a pena num quinto, alcançando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Conquanto envolvimento noutro delito similar, sendo o réu primário e não havendo prova de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena no máximo permitido, ou seja, dois terços, tornando-a definitiva em dois anos de reclusão e pagamento de duzentos dias-multa.

Sem parâmetros para análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Ressaltando que o réu, além de atos infracionais quando menor, foi preso por tráfico de drogas e, colocado em liberdade na audiência de custódia, dias depois voltou a vender drogas no mesmo local, sendo novamente preso, reputo, no caso em apreço, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas que, por evidente, serão descumpridas e não atenderão ao binômio razoabilidade/proporcionalidade.

Por outra banda, ante a volta célere do réu ao crime a evidenciar que, em liberdade, retomará a senda errática e ao mundo das drogas, malgrado primário e condenado à pena de dois anos, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GABRIEL CAMPOS LEITE, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, c.c. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Permanecendo os fundamentos para a prisão cautelar, ainda mais agora diante da condenação, não se justifica seja o réu colocado em liberdade para recorrer, máxime porque responde a outro processo e, em liberdade, poderá se furtar à responsabilização penal.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, observada a gratuidade de justiça a ele deferida.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 5 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 5 de outubro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: